

PŘÍRUČKA

pro uzavírání pojištění finanční způsobilosti dopravce

Obsah:

1. Úvod	3
2. Účinnost pojištění.....	3
3. Územní rozsah pojištění.....	3
4. Pojistné	3
5. Pojistná částka, limit pojistného plnění	3
6. Spoluúčast.....	4
7. Předmět pojištění.....	4
8. Sazebník, pojistné sazby.....	4
9. Metodická část.....	4
10. Přílohy.....	5

1. Úvod

Tato příručka určuje pravidla pro uzavírání pojištění finanční způsobilosti dopravce a je určena pouze pro vnitřní potřebu České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Tento produkt patří do kategorie produktů pro malé a střední podnikatele (SME) a jakékoliv změny podléhají schválení odboru tvorby produktů, úseku neživotního pojištění.

Prostřednictvím této příručky lze sjednat pouze v ní uvedené pojištění.

Pojistník uzavírá pojistnou smlouvu ve svůj prospěch a je současně **pojištěným, není-li ujednáno jinak**.

2. Účinnost pojištění

Pojištění se uzavírá **na dobu určitou**, a to na dobu jednoho roku (tj. 12 měsíců po sobě jdoucích), vyjma nových pojistných smluv (dopravce začíná podnikat) uzavíraných v průběhu roku.

Počátek a délka trvání pojištění je dohodnut a uveden v pojistné smlouvě.

Pojištění je účinné okamžikem zaplacení jednorázového pojistného.

V souladu s ustanovením článku 5, odst. 8, VPPM 1/16, lze v pojistné smlouvě ujednat, že se pojištění vztahuje i na dobu před dnem uzavření pojistné smlouvy. Podmínkou u takto sjednaného pojištění je, že nárok oprávněné osoby byl vznesen během platnosti pojištění a vznik škodné události nebyl pojištěnému znám v době sjednání pojištění. Současně je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění nahlášení škodné události z tohoto pojištění bezodkladně, jakmile se pojištěný o vzniku škody dozví.

3. Územní rozsah pojištění

Pojištění se vztahuje na finanční způsobilost v souvislosti s provozováním činnosti dopravce bez územního omezení.

4. Pojistné

Jednorázové pojistné je stanoveno na celou dobu, na kterou bylo pojištění uzavřeno.

Pojištění se uzavírá na dobu určitou a tato je uvedena v pojistné smlouvě. Jednorázové i poměrné pojistné je splatné ihned, tzn., že **při uzavírání pojistné smlouvy se nesmí vydat Smlouva o ručení dříve, než klient prokáže zaplacení pojistného**. Toto potvrzení musí být součástí pojistné smlouvy, která se odesílá k taxaci. Pokud nebude uvedený postup dodržen, **pojistná smlouva nemůže být akceptována**.

5. Pojistná částka

V případě pojistné částky musí silniční dopravce pro účely splnění požadavku prokázání FZD disponovat kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jedno vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo.

K přepočtu pojistné částky se každoročně stanoví hodnota eura v české měně. Použije se kurz eura prvního pracovního dne měsíce října (kurz zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie). Následně se kurz eura použije k přepočtu pojistné částky na další období, což je od 1. ledna následujícího kalendářního roku.

Přepočet pojistných částek pro každý jednotlivý kalendářní rok je k dispozici v tabulce pojistných částek FZD. Kurz EUR bude každým rokem upravován i v Kalkulátoru PS FZD.

Pojistná částka je horní hranicí plnění pojistitele a je stanovena **pro jednu a všechny pojistné události** nastalé v průběhu sjednané pojistné doby. Pojistná částka je uvedena v pojistné smlouvě.

6. Spoluúčast

Pojištění finanční způsobilosti dopravce se uzavírá **bez spoluúčasti**.

7. Předmět pojištění

Předmětem pojištění je neschopnost pojistníka dostát požadavkům na finanční způsobilost dopravce, která vznikla oprávněné osobě.

Sjednané pojištění se vztahuje na finanční způsobilost dopravců, kteří chtějí nebo podnikají na základě koncese a v souvislosti s provozováním silniční dopravy, dle zákona potřebují prokázat svou finanční způsobilost pro:

- a. motorová vozidla určená pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče;
- b. motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž celková hmotnost je vyšší než 3,5 tuny.

8. Sazebník, pojistné sazby

Pojistné sazby určuje pojistitel a jejich přehled včetně výpočtu pojistného jsou uvedeny v sazebníku.

9. Metodická část

Pojištění se řídí:

- ♦ zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;
- ♦ Nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1071/2009;
- ♦ zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
- ♦ ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění majetku VPPM 1/16;
- ♦ ustanoveními Doplnkových pojistných podmínek pro pojištění finanční způsobilosti dopravce DPPFZD MP 1/16;
- ♦ pojistnou smlouvou.

Pojištění se **uzavírá prostřednictvím:**

- ♦ pojistné smlouvy pro pojištění finanční způsobilosti dopravce a jejího dodatku (PS FZD - Kalkulátor),
- ♦ textové pojistné smlouvy sjednané prostřednictvím úseku podnikatelských rizik.

Pojistná smlouva, Dodatek k pojistné smlouvě, Smlouva o ručení, Čestné prohlášení

Pojistnou smlouvou můžeme dopravce pojistit „dopředu“, aniž by dopravce vlastnil vozidlo (v případě, že ještě není vozidlo dodané), je však nutné, aby bylo zapláceno pojistné, na základě toho můžeme vydat dopravci Smlouvu o ručení pro příslušný dopravní úřad!

V případě pojištění dopravce, který svou disponibilitu prokazuje roční účetní uzávěrkou za kalendářní rok (tj. od 1. 1. do 31. 12.) a uzavírá pojistnou smlouvu v průběhu časového období od 1. 1. do 31. 7., lze dopravce pojistit za předpokladu, že není v insolenci. Tuto skutečnost, pokud jí neprokáže sám, je nutné při uzavírání pojistné smlouvy zjistit na internetových stránkách www.justice.cz nebo na http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.

Dodatkem k pojistné smlouvě, lze připojistit další vozidla, která dopravce zakoupí v průběhu pojištění. Naopak pokud půjde o snížení počtu pojištěných vozidel, nemusí se dopravci pojistná smlouva přepracovávat (pojistné je jednorázové). Dodatek k pojistné smlouvě také uzavíráme s účinností od data uzavření do konce kalendářního roku, nikoli zpětně.

Příklad:

Doprovce v průběhu roku dokoupí vozidlo, které začne provozovat od 1. 6. Pojistnou smlouvu uzavíráme s účinností od 1. 6. – 31. 12. (za poměrné pojistné). Následující kalendářní rok uzavřeme pojistnou smlouvu již od 1. 1. – 31. 12.

Čestné prohlášení k finanční způsobilosti dopravce – jedná se o Čestné prohlášení pojištěného (vyplňuje se automaticky při uzavírání pojištění v kalkulátoru), které je nutné dát klientovi podepsat současně s pojistnou smlouvou. Toto čestné prohlášení je nutné vždy k pojistné smlouvě přiložit a odeslat k taxaci.

10. Přílohy

- 1) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku VPPM 1/16
- 2) Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění Finanční způsobilosti dopravce DPP FZD MP 1/16
- 3) Sazebník pro pojištění FZD

- 4) Pojistná smlouva pro pojištění finanční způsobilosti dopravce PS FZD, (součástí je Sazebník pro pojištění FZD, Smlouva o ručení, Tabulka pojistných částek FZD, Čestné prohlášení, Dodatek k PS FZD)
- 5) Tabulka pojistných částek FZD